

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

DELUMA SERVIÇOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 65.974.822/0001-19, com sede em Alameda Terracota, no. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190, neste ato representada por sua sócia administradora **Marina Silva Batista**, inscrita no **CPF nº 389.273.408-92** e **CREFITO nº 03/277681-F**, detentora da marca **Larsana Care - INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**, utilizada para fins comerciais, operacionais e de divulgação dos serviços de agenciamento em saúde domiciliar.

Identificação no formulário preenchido, doravante denominada “PARTE RECEPTORA”;
têm entre si, justas e contratadas, as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

1.1. O presente Acordo tem por objeto a proteção de informações confidenciais compartilhadas no contexto de tratativas, negociações e/ou avaliação de possíveis investimento, parceria comercial ou estratégica envolvendo a PARTE REVELADORA.

CLÁUSULA 2 - DA DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

2.1. Para os fins deste instrumento, consideram-se “Informações Confidenciais” todas as informações, dados, documentos e materiais, de natureza técnica, operacional, comercial, estratégica ou financeira, revelados pela PARTE REVELADORA à PARTE RECEPTORA, por qualquer meio, incluindo, mas não se limitando a:

- I - modelos de negócio, estratégias e planos de expansão;
- II - dados financeiros, projeções e precificação;
- III - carteira de clientes, parceiros e profissionais;
- IV - processos operacionais, protocolos e metodologias;
- V - sistemas, tecnologias, plataformas e know-how;
- VI - quaisquer informações não públicas relacionadas à atividade da PARTE REVELADORA.

2.2. Consideram-se igualmente confidenciais as informações transmitidas verbalmente, desde que identificadas como tal no momento de sua divulgação.

CLÁUSULA 3 - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE RECEPTORA

3.1. A PARTE RECEPTORA obriga-se a:

- I - manter absoluto sigilo sobre as Informações Confidenciais;
- II - não divulgar, reproduzir, transferir ou permitir o acesso a terceiros sem autorização expressa e por escrito da PARTE REVELADORA;
- III - utilizar as Informações Confidenciais exclusivamente para a finalidade descrita na Cláusula 1;
- IV - adotar medidas de segurança compatíveis com a natureza das informações, não inferiores às utilizadas para proteção de suas próprias informações sensíveis;
- V - limitar o acesso às Informações Confidenciais apenas a colaboradores ou representantes que necessitem conhecê-las, responsabilizando-se integralmente por estes.

CLÁUSULA 4 - DAS EXCEÇÕES

4.1. Não serão consideradas Informações Confidenciais aquelas que:

- I - sejam ou venham a se tornar de domínio público sem violação deste Acordo;
- II - já estejam legitimamente em posse da PARTE RECEPTORA antes da divulgação;
- III - sejam obtidas de terceiros de forma lícita e sem obrigação de confidencialidade;

IV - sejam exigidas por lei, decisão judicial ou autoridade competente, hipótese em que a PARTE RECEPTORA deverá, sempre que possível, comunicar previamente a PARTE REVELADORA.

CLÁUSULA 5 - DA NÃO CIRCUNVENÇÃO E NÃO CONCORRÊNCIA ESPECÍFICA

5.1. A PARTE RECEPTORA compromete-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a:

I - não contatar, direta ou indiretamente, clientes, parceiros ou profissionais apresentados pela PARTE REVELADORA, sem sua anuência prévia e por escrito;

II - não utilizar as Informações Confidenciais para desenvolver, estruturar ou participar de negócio concorrente direto ou indireto;

III - não investir, assessorar ou colaborar com iniciativas que reproduzam, total ou parcialmente, o modelo de negócio da PARTE REVELADORA, com base nas informações recebidas.

CLÁUSULA 6 - DO PRAZO

6.1. O presente Acordo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de sua assinatura.

6.2. As obrigações de confidencialidade subsistirão enquanto as Informações Confidenciais não se tornarem públicas por meios legítimos.

CLÁUSULA 7 - DA PENALIDADE

7.1. O descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste instrumento sujeitará a PARTE RECEPTORA ao pagamento de multa não compensatória no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por infração.

7.2. A aplicação da multa não exclui o direito da PARTE REVELADORA de pleitear indenização suplementar por perdas e danos, inclusive lucros cessantes.

CLÁUSULA 8 - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. Nenhuma disposição deste Acordo deverá ser interpretada como cessão ou transferência de direitos de propriedade intelectual, permanecendo todos os direitos sob titularidade exclusiva da PARTE REVELADORA.

CLÁUSULA 9 - DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO

9.1. O presente instrumento não gera obrigação de investimento, associação, joint venture ou qualquer outro vínculo societário entre as partes.

CLÁUSULA 10 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

10.1. Este Acordo será regido pelas leis da República Federativa do Brasil.

10.2. Fica eleito o foro da comarca de São Caetano do Sul - SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste instrumento.

CLÁUSULA 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Este Acordo constitui o entendimento integral entre as partes, substituindo quaisquer tratativas anteriores.

11.2. A eventual tolerância quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implicará novação ou renúncia de direito.

CLÁUSULA 12 - DO ACEITE ELETRÔNICO E VALIDADE JURÍDICA

12.1. As partes reconhecem que o presente Acordo poderá ser formalizado por meio eletrônico, incluindo, mas não se limitando, a aplicativos de mensagens, e-mails ou plataformas digitais.

12.2. O aceite manifestado pela PARTE RECEPTORA por meio eletrônico, incluindo o envio de mensagem contendo concordância expressa com os termos deste instrumento, será considerado válido, eficaz e vinculante, produzindo todos os efeitos legais, nos termos da legislação brasileira aplicável.

12.3. O envio, pela PARTE RECEPTORA, de seus dados de identificação (nome/razão social, CPF/CNPJ e e-mail) acompanhado de manifestação inequívoca de concordância com este Acordo será considerado, para todos os fins de direito, como assinatura eletrônica válida, com força probatória plena.

12.4. As partes reconhecem a validade dos registros eletrônicos, incluindo data, hora, conteúdo das mensagens e identificação do remetente, como meios legítimos de prova em eventual disputa judicial.



Confidencialidade

Este documento contém informações comerciais e operacionais de uso restrito aos profissionais parceiros da plataforma, sendo vedada sua divulgação, reprodução ou compartilhamento com terceiros.

Natureza do Documento

O presente instrumento poderá ser formalizado por meio eletrônico, sendo certo que o envio, pela PARTE RECEPTORA, de seus dados de identificação completos (nome/razão social, CPF/CNPJ e e-mail), acompanhado de manifestação expressa de concordância com os termos deste Acordo, inclusive por meio de mensagem eletrônica, será considerado, para todos os fins de direito, como aceite válido, eficaz e vinculante, equiparando-se à assinatura eletrônica.

As partes reconhecem, ainda, a plena validade jurídica dos registros eletrônicos decorrentes dessa manifestação, incluindo data, hora, conteúdo e identificação do remetente, como meios idôneos de prova em eventual demanda judicial ou arbitral.

DISPOSIÇÕES FINAIS

presente Acordo constitui o entendimento integral entre as partes, obrigando-as ao seu fiel cumprimento, sendo celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

A PARTE RECEPTORA reconhece que é expressamente vedada a reprodução, utilização, divulgação ou qualquer forma de aproveitamento das Informações Confidenciais para fins diversos dos previstos neste instrumento, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

O aceite a este Acordo poderá ocorrer por meio eletrônico, sendo que o envio de dados de identificação acompanhado de manifestação expressa de concordância será considerado válido, eficaz e vinculante, equiparando-se à assinatura eletrônica para todos os fins de direito.

As partes reconhecem a validade dos registros eletrônicos como meio de prova, inclusive quanto à data, conteúdo e autoria das comunicações.

DELUMA S.S.E. [DELUMA SERVIÇO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº65.974.822/0001-19 , com sede social na Alameda Terracota, no. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190, detentora da marca “LARSANA CARE”, neste ato representada por seu(sua) representante legal: MARINA SILVA BATISTA inscrita no CPF: 38927340892.